Brûleur AEM
Société par actions simplifiée au capital de 250.000 €
Siège social : 6 rue des Nonettes 77500 CHELLES
RCS MEAUX 582 017 018

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 21 OCTOBRE 2013

L'AN DEUX MILLE TREIZE ET LE

21 octobre à 10 heures au siège social,

La société P.I.C, SAS au capital de 1.505.102 euros, dont le siège social est 4 rue Kuss 750013 PARIS, immatriculée sous le numéro RCS PARIS 510 952 393,

Seule associée de la Société Brûleur AEM,

Après avoir pris connaissance du rapport du Président non associé,

A délibéré sur les points suivants :

- Constatation de la démission du Président et nomination de la société PIC, elle-même représentée par M. Jean-Louis MARULAZ, en qualité de Président ;
- Résiliation de la convention de prestations de services entre les sociétés PIC et Brûleur AEM ;
- Modification de l'article 17 des statuts relatif aux modalités de fixation de la rémunération du Président ;
- Conclusion d'une convention de direction avec la société PIC, Présidente ;
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, connaissance prise du rapport du Président, constate la démission de Monsieur Jean-Louis MARULAZ de ses fonctions de Président de la Société avec effet à compter de ce jour.

L'Associée unique décide de nommer en remplacement la société PIC, SAS au capital de 1.505.102 euros, dont le siège social est 4 rue Kuss 750013 PARIS, immatriculée sous le numéro RCS PARIS 510 952 393, elle-même représentée par M. Jean-Louis MARULAZ, Président.

Monsieur Jean-Louis MARULAZ déclare que la société PIC accepte ce mandat et affirme qu'il n'existe aucune incapacité, incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer cette mission.

La société PIC exercera les fonctions de Président à compter de ce jour et jusqu'à décision contraire de l'Associée unique ou démission.

Elle percevra, au titre de l'exécution de ses fonctions, une rémunération qui fera l'objet d'une convention de direction, visée sous la 4ème résolution ci-après.

DEUXIEME DECISION

Désormais, comme conséquence de sa nomination aux fonctions de présidente, PIC fournira les prestations de direction (décrites aux termes de la convention de prestation de services du 27 avril 2009 modifiée par avenant du 3 janvier 2011), en vertu de son mandat social.

Il est donc de mis un terme à la convention de prestation de services en date du 27 avril 2009.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associée unique, connaissance prise du rapport du Président, décide de modifier le §4 de l'article 17 des statuts, relatif à la rémunération du Président, en ajoutant l'alinéa suivant :

« La rémunération du Président peut résulter de la conclusion d'une convention entre la Société et le Président personne morale décrivant les conditions et modalités d'exécution du mandat et de sa rémunération. Cette convention est soumise à la procédure sur les conventions règlementées visées à l'article 19 ci-après. »

QUATRIEME RESOLUTION

Une convention est établie ce jour entre les sociétés PIC et Brûleur AEM ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Président va exécuter son mandat de Président, et de fixer sa rémunération.

Cette convention fait l'objet, en application de l'article L227-10 alinéa 4 du Code de commerce, d'une mention sur le présent procès-verbal des décisions de l'Associé unique :

Les fonctions de direction englobent, de manière générale, mais sont plus amplement décrites aux termes de la convention : la représentation, la direction générale, la stratégie générale, la direction administrative et commerciale, la direction des ressources humaines et l'assistance en matière commerciale.

En contrepartie de l'exécution de son mandat de Président, PIC percevra une rémunération annuelle de 190.000 HT. La rémunération fera l'objet d'une facturation mensuelle de 15.833,33 €, payable le 1er de chaque mois, par virement bancaire, soit, pour la première fois, le 1er novembre 2013.

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'Associée unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

M. Jean-Louis MARULAZ,
en qualité de Président
et de représentant de l'Associée unique

